

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1050/2539

บริษัท แปซิฟิค แมนชั่น จำกัด โจทก์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ ตะเภาโบล์ (35 โบล์
) กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 387, มาตรา 544

กรณีที่ผู้เช่าประพฤติผิดสัญญาเช่าด้วยการนำทรัพย์สินที่เช่าไปให้ผู้อื่นเช่าช่วง โดยไม่มีข้อตกลงให้ทำได้ไว้ในสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าชอบที่จะบอกเลิกสัญญาเช่าเสียได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 544 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติไว้โดย เฉพาะแล้ว จึงมิได้ตกอยู่ในบังคับของมาตรา 387ซึ่งเป็นบททั่วไปว่าด้วยการเลิก สัญญา ดังนั้น ก่อนบอกเลิกสัญญาเช่าและก่อนฟ้องคดี โจทก์ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าว ให้จำเลยที่ 1 ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาเช่าภายในระยะเวลาอันสมควรตามที่โจทก์ กำหนดเสียก่อน

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 3690โดยซื้อมาจากร้อยโท อัมพร นิติเกษตรสุนทร เจ้าของที่ดินเดิมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2533 และโจทก์ตกลง ยอมรับภาระผูกพันตามสัญญาเช่าฉบับลงวันที่ 11 มิถุนายน 2511 ที่เจ้าของที่ดิน เดิมได้ให้จำเลยที่ 1 ซึ่งมีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการมีอำนาจทำการแทนจำเลยที่ 1 เช่าที่ดินมีกำหนด 28 ปี นับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2511 เพื่อทำภัตตาคารและ

จัดทำเป็นสถานที่เล่นโบว์ลิ่งและหากจำเลยที่ 1 จะประกอบกิจการอื่นนอกจากนี้หรือจะโอนสิทธิการเช่าของจำเลยที่ 1 หรืออนุญาตให้อาศัยอยู่หรือให้เช่าที่ดินหรืออาคารสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลอื่นจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้เช่าก่อนต่อมาโจทก์พบว่าจำเลยที่ 1 ปฏิบัติผิดสัญญาเช่าด้วยการนำอาคารสถานที่ทั้งหมดพร้อมกิจการของจำเลยที่ 1 ให้บริษัท 35 รีครีเอชั่น จำกัด เข้าช่วงไปเป็นผู้ดำเนินกิจการสถานที่เล่นโบว์ลิ่ง และร้านอาหารสเฟียเอนคาเฟ่ กับยังนำที่ดินที่เช่าช่วงเปิดกิจการเล่นบิลเลียดและสนุกเกอร์พร้อมทั้งอนุญาตให้บริษัท 35 โบว์ลิ่ง จำกัด ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการพักอาศัยโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของที่ดินเดิมหรือจากโจทก์ สัญญาเช่าที่ดินจึงระงับลงทันทีบรรดาอาคารสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายในทรัพย์สินที่เช่าจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ โจทก์มีหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่า และจำเลยทั้งสองทราบแล้วแต่เพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันรื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์และบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์ส่งมอบที่ดินคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อย และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวน 1,000,000 บาท แก่โจทก์กับชำระค่าเสียหาย อีกเดือนละ 1,000,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะรื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินพร้อมบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์แล้วเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยทั้งสองได้ก่อนครบกำหนดอายุสัญญาเช่า ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรื้อถอนและขนย้ายทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์และบริวารออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 3690 แขวงบางยี่ขัน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครของโจทก์ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 4,000

บาท และค่าเสียหายอีกเดือนละ 4,000 บาท แก่โจทก์นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่า
จำเลยทั้งสองจะขนย้ายทรัพย์สินพร้อมบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีประเด็นโต้เถียงตามฎีกาของโจทก์ประการแรกว่า
เมื่อศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 เป็นฝ่ายผิดสัญญาเช่าต่อ
โจทก์ด้วยการนำสถานที่เช่าไปให้บริษัท 35 รีครีเอชั่น จำกัด และให้ร้านสีเพือนคาเฟ่
เช่าช่วงโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากโจทก์และข้อเท็จจริงดัง
กล่าวยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยที่จำเลยที่ 1 มิได้ฎีกาโต้เถียงแล้ว ก่อนบอก
เลิกสัญญาเช่าและก่อนฟ้องโจทก์จะต้องบอกกล่าวให้จำเลยที่ 1 ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
สัญญาเช่าเสียก่อนภายในระยะเวลาอันสมควรตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 387 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังข้อวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์หรือไม่ เห็นว่า
กรณีที่ผู้เช่าประพฤติดิสัญญาเช่าด้วยการนำทรัพย์สินที่เช่าไปให้ผู้อื่นเช่าช่วงโดย
ไม่มีข้อตกลงให้ทำได้ไว้ในสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าชอบที่จะบอกเลิกสัญญาเช่าเสียได้ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 544 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติไว้โดยเฉพาะ
แล้ว กรณีดังกล่าวมิได้ตกอยู่ในบังคับของมาตรา 387 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ซึ่งเป็นบทบัญญัติทั่วไปว่าด้วยการเลิกสัญญา อนึ่งสัญญาเช่าตามสำเนา
สัญญาเช่าเอกสารหมาย จ.5 ข้อ 11 ก็ระบุไว้ชัดแจ้งว่าผู้เช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าบอก
เลิกสัญญาเช่าได้ทันที เมื่อผู้เช่าปฏิบัติผิดสัญญาเช่าในข้อหนึ่งข้อใด ดังนั้นก่อนบอก
เลิกสัญญาเช่าและก่อนฟ้องคดี โจทก์ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้จำเลยที่ 1 ปฏิบัติให้
ถูกต้องตามสัญญาเช่าภายในระยะเวลาอันสมควรตามที่โจทก์กำหนดเสียก่อนดังที่

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าโจทก์ได้บอกเลิกสัญญาเช่าต่อจำเลยที่ 1 โดยชอบแล้วโจทก์ก็มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยที่ 1 เป็นคดีนี้ได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องของโจทก์อ้างว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะโจทก์ไม่ได้บอกกล่าวให้จำเลยที่ 1 ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาเช่าภายในระยะเวลาที่โจทก์เห็นสมควรเสียก่อนนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ประเด็นนี้ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สุรินทร์ นาควิเชียร-สละ เทศร่ำพรรณ-ฉวิล อินทร์รักษา)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>